

0002590-64.2015.8.26.0279

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOCIMAR DAL CHIAVON

Comarca: Itararé

Foro: Foro de Itararé

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... do Estado de São Paulo: Apelação. Furto qualificado. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Possibilidade. Acervo probatório inseguro e insatisfatório. Subtração não presenciada. Versões acusatória e defensiva equivalentes. Ônus probatório ministerial. Situação nebulosa que impede a convicção necessária para escorar a condenação em desfavor dos recorrentes. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itararé

1ª Vara

Rua Frei Caneca, 982, Centro, Itararé - 18460-000 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

0002590-64.2015.8.26.0279

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 160/2015 - Delegacia de Polícia de Itararé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ronaldo Henrique Farias dos Santos

Artigo da Denúncia:

Artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal

Aos 30 de novembro de 2022, às 13:20h, em razão da pandemia da Covid-19, conforme recentes determinações da Presidência desta Egrégia Corte, nos termos do Provimento nº 2651/2022 e Comunicado CG nº 284/2020, excepcionalmente, através de videoconferência criada no software Microsoft Teams, intitulada "Instrução e Julgamento - 1ª Vara de Itararé-SP - Processo nº 0002590-64.2015.8.26.0279 - réu: RONALDO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS, RG 45.041.018-3, 30/11/2022, 13:30h", sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito Dr. JOCIMAR DAL CHIAVON, comigo Escrevente ao final nomeada, regularmente conectado à sala virtual, foi aberta a Audiência de Instrução e Julgamento, em continuação, nos autos da ação entre as partes em epígrafe. Aberta, com as formalidades legais, observou-se o lobby da sala virtual, tendo-se verificado a exitosa conexão do Dr. Lucas Maester Colombo, DD. Promotor de Justiça; do réu Ronaldo Henrique Farias dos Santos, preso na Penitenciária I de Serra Azul-SP; do Defensor do réu, Dr. Marco Antonio Fogaça da Silva, OAB 304420/SP. Ausente: a vítima Denilza Aparecida Floriano, a qual não foi localizada (fls. 372/373). INICIADOS OS TRABALHOS, foi oportunizado ao réu e seu Defensor conversa privativa, por meio da funcionalidade de criação de salas do Microsoft Teams. A seguir, retornando o Defensor e o réu à sala principal, procedeu-se ao início da audiência virtual, oportunidade em que pelo Dr. Promotor de Justiça e pela Defesa foi dito que desistem do depoimento da vítima Denilza Aparecida Floriano, o que foi homologado pelo Meritíssimo Juiz. Em seguida, o réu foi interrogado. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo e gravados através do Microsoft Teams e ficarão armazenados em nuvem através do sistema One Drive e, posteriormente, serão

importados ao sistema informatizado SAJ-PG5, nos termos do Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Questionadas as partes sobre se desejavam a realização de diligência cuja necessidade se originasse de circunstâncias ou fatos apurados apenas na instrução (art. 402 do CPP), por ambas foi dito que não, oportunidade em que o Meritíssimo Juiz declarou encerrada a instrução, determinando-se que se passassem às alegações finais. Ato contínuo, pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito: "Meritíssimo Juiz, RONALDO HENRIQUE FARIA DOS SANTOS está sendo processado como incurso no art. 157, §2º, I, do Código Penal. Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas, ao passo que, ao final, o réu foi interrogado. O pedido formulado na presente ação penal merece ser julgado procedente, porquanto a prova carreada aos autos comprovou satisfatoriamente a imputação descrita na peça inaugural. A materialidade do crime está comprovada pelos elementos de informação presentes no inquérito policial, bem como pelas declarações da vítima e das testemunhas em juízo. A autoria, por sua vez, é inconteste. Na etapa preliminar, o réu Ronaldo Henrique Faria dos Santos negou a prática do crime (fls. 39). Em juízo, negou o delito. Ouvida no inquérito e em juízo, a testemunha Leda Aparecida Carvalho afirmou que, no dia dos fatos, estava na sorveteria da vítima, no momento de seu descanso, quando viu o réu entrar no local e anunciar o assalto. Disse que o réu mostrou uma arma de fogo e ameaçou a dona do estabelecimento. Relatou, por fim, que a vítima entregou o uma quantia ao réu. Esclareceu que o réu utilizava capuz, mas que o reconheceu, sem nenhuma dúvida, na delegacia (fls. 24 e gravação audiovisual). Ouvida no inquérito, a vítima Denilza Aparecida Floriano disse que é proprietária de uma sorveteria. No dia dos fatos, por volta de 19h00, o acusado entrou no local e, em posse de uma arma de fogo, anunciou o assalto. Disse que o réu usava uma blusa com capuz. Outrossim, relatou que entregou cerca de 200 reais, que estavam na caixa, ao assaltante, que fugiu na sequência. Por fim, reconheceu, sem nenhuma dúvida, o acusado como sendo o assaltante de seu estabelecimento comercial (fls. 23). Balizado o conjunto probatório, ou seja, levando-se em consideração os relatos das vítimas em sede policial e em juízo, notadamente o depoimento de Leda, compreende-se que todas as provas convergem para a tese acusatória, na medida em que revelaram, de forma inconteste, a responsabilidade do acusado por ter praticado o roubo. De fato, a palavra da vítima tem valor probatório, ao passo que, no caso em tela, seus relatos possuem coerência interna e respaldo nos demais elementos colhidos, motivo por que a autoria é inconteste, sendo imputada ao réu. Tal forma de agir encontra perfeita correspondência com o tipo penal plasmado no art. 157, §2º, I, do Código Penal. Assim, comprovada a materialidade e a autoria, a condenação é medida de rigor, eis que em favor do réu não militam quaisquer justificativas ou dirimentes de culpabilidade. Na primeira fase da dosimetria, atento aos preceitos do artigo 59 e artigo 68, ambos do Código Penal, a pena base deverá ser exasperada em razão dos maus antecedentes criminais do acusado (fls. 328/338). Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes. Na terceira fase, presente a causa de aumento do artigo 157, §2º, I, do CP. Em razão das circunstâncias judiciais, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser fixado no fechado, conforme preceitos do artigo 33 do Código Penal e da Lei 7210/84, não sendo possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO requer seja julgada procedente o pedido da presente ação, para condenar o réu RONALDO HENRIQUE FARIA DOS SANTOS como incurso no art. 157, §2º, I, do Código Penal." Na sequência, pela Defesa foi requerida, em suma, a absolvição do acusado, com fundamento no princípio in dubio pro reo, cuja manifestação foi gravada através da ferramenta Microsoft Teams. Ao final, pelo Meritíssimo Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos. RONALDO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO por infração ao artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 19 de maio de 2015, no período da manhã, na Rua Carlos Menke, 128, Jardim Santa Terezinha (Sorveteria D&S), nesta Cidade e Comarca de Itararé, subtraiu, para si, a quantia de R\$200,00 (duzentos reais) em espécie, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo contra a proprietária do estabelecimento Denilza Aparecida Floriano. A denúncia foi recebida em 14 de junho de 2016 (fls. 51/52). O acusado foi citado

(fls. 84) e apresentou resposta escrita nos autos (fls. 94). Durante a instrução, foi homologada a desistência em relação à oitiva da vítima, foi ouvida uma testemunha e o acusado foi interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais, sendo que a acusação pugnou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, postulou pela absolvição do acusado, com fundamento no princípio in dubio pro reo. É o relatório. Fundamento e decido. A presente ação penal é improcedente. A materialidade do delito descrito veio comprovada, dentre outros, pelo boletim de ocorrência (fls. 5/6 e 7/11), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 14), e pela prova oral produzida em Juízo. A autoria, contudo, não foi adequadamente comprovada. A respeito, confira-se a síntese da prova oral produzida em Juízo: A testemunha Leda Patrícia Carvalho declarou em Juízo: "Eu conheço só a Denilza. Não tenho parentesco com ela. Isso, eu estava no horário de intervalo da empresa que eu trabalhava, né e eu tava ali sentada, tomando lanche e, de repente, o rapaz entrou na porta, tava só eu e a Denilza, né, que é a dona do estabelecimento. O rapaz entrou e daí ele bateu uma arma assim em cima do balcão e pediu para ela passar tudo o que ela tinha. Ela pegou umas moedas e passou pra ele, de mim ele não pegou nada, aí ele pegou virou as costas e saiu. Daí, ela pegou e ligou pra polícia, aí que começou tudo. Isso, ele só levou do estabelecimento. Ele levou só moedas. Ela tirou, o celular dela tava em cima assim do balcão carregando, ele não pegou. Ele pegou só o que ela entregou pra ele e ele virou as costas e foi embora. Era umas... eu trabalhava acho que era umas sete e meia, era o turno a noite, né que eu trabalhava das duas às dez e era o turno da noite. Ele tava com capuz da blusa. Fiz reconhecimento. Sim, no dia reconheci, hoje já não lembro mais porque já se passou muito tempo. Sim, tinha certeza que era ele (quando fiz o reconhecimento). Tava eu e ela junto quando foi reconhecer, daí as duas falamos ao mesmo tempo que era ele né. Nunca tinha visto ele". O acusado Ronaldo Henrique Farias dos Santos, em seu interrogatório judicial, disse: "Não, eu mesmo em cima dessa situação eu não tenho conhecimento. Fui até preso em Sengés por outro delito, mas desse daí, não tenho conhecimento. Não fui eu que roubou os duzentos reais. Não frequentei. Não conheço elas. Nunca ouvi falar. Não tenho não, nem por que, não tenho conhecimento de quem são essas pessoas. Não tenho conhecimento dessa situação". Como se vê, a prova da autoria delitiva não se revela segura para a condenação do acusado. Na hipótese, houve apenas o reconhecimento fotográfico do acusado realizado em solo policial. Assim, constata-se que o reconhecimento do acusado foi realizado sem a observância dos preceitos do artigo 226 do Código de Processo Penal, logo, o reconhecimento falho é incapaz de permitir a condenação, sem corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial. O reconhecimento fotográfico do suspeito é uma prova inicial, que deve ser ratificada pelo reconhecimento presencial e, mesmo havendo confirmação em juízo, não pode servir como prova única da autoria do crime. No caso, a

identificação do acusado, embora tenha sido ratificada em juízo, não encontra amparo em provas independentes e idôneas produzidas na fase judicial, com contraditório e ampla defesa. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico feito pela vítima e testemunha, deve o réu ser absolvido. Nesse sentido, recentemente, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), alinhando-se ao entendimento firmado pela Sexta Turma no RHC 598.886, decidiu que o reconhecimento fotográfico ou presencial feito pela vítima na fase do inquérito policial, sem a observância dos procedimentos descritos no artigo 226 do Código de Processo Penal (CPP), não é evidência segura da autoria do delito. Destarte, em que pesem os indícios de autoria delitiva que justificaram o oferecimento da denúncia contra o acusado, os elementos de prova produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, não trazem a segurança necessária para justificar um édito condenatório. Sempre é bom lembrar que, em matéria de condenação criminal, não bastam meros indícios. A prova da autoria deve ser concludente e estreme de dúvida, pois só a certeza autoriza a condenação no juízo criminal. Não havendo provas suficientes, a absolvição do réu deve prevalecer. Diante de tal quadro probatório, revelando meros indícios circunstanciais do envolvimento do réu, deve ser reconhecido que se estabeleceu

dúvida intransponível a respeito da sua efetiva responsabilidade criminal. Em casos análogos já decidiu nesse mesmo sentido o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Apelação. Furto qualificado. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Possibilidade. Acervo probatório inseguro e insatisfatório. Subtração não presenciada. Versões acusatória e defensiva equivalentes. Ônus probatório ministerial. Situação nebulosa que impede a convicção necessária para escorar a condenação em desfavor dos recorrentes. 'In dubio pro reo'. Absolvição que se impõe. Provido (TJSP; Apelação Criminal 0023713-24.2018.8.26.0050; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/11/2015; Data de Registro: 12/03/2019). APELAÇÃO. Furto qualificado tentado. Recursos defensivos. Pleito de absolvição por insuficiência probatória. Necessidade. Ausência de elementos seguros que comprovem a prática delitiva pelos réus. Policiais militares apresentaram versões divergentes acerca dos fatos. Agentes que não foram surpreendidos em poder dos pertences do estabelecimento vítima ou quando praticavam qualquer ato executório do furto. Dúvidas acerca do efetivo envolvimento dos réus na prática delitiva. Existência de meros indícios de autoria, insuficientes para sustentar o édito condenatório. Aplicação do princípio do in dubio pro reo. Absolvição dos acusados que se impõe. Recursos providos. (TJSP; Apelação Criminal 0093499-29.2016.8.26.0050; Relator (a): Leme Garcia; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/02/2019; Data de Registro: 14/02/2019). Destarte, diante do contexto trazido aos autos, somente a prova segura e cabal poderia dar ensejo a decreto condenatório. E não sendo transmitida pela prova essa certeza, a absolvição é medida de rigor, em atenção ao princípio in dubio pro reo. Em razão do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na denúncia, para ABSOLVER o acusado RONALDO HENRIQUE FARIAS DOS SANTOS da imputação da prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, I, do Código Penal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Arbitro honorários ao advogado nomeado no máximo previsto na tabela do convênio. Expeça-se a respectiva certidão. Comunicações e diligências necessárias. Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publicada em Audiência. Cumpra-se. Saem os presentes intimados". O termo de audiência foi assinado eletronicamente pelo Meritíssimo Juiz, nos termos do artigo 1.269 das NSCGJ. Nada mais havendo, o Meritíssimo Juiz deu por encerrada a solenidade. NADA MAIS. Eu, (Kamila Costa Luz), Escrevente Técnico Judiciário o digitei e subscrevi.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Promotor: Defensor:

Réu: